

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	0000부, 전사무소 (XX처 XXXX부 , 000)	처분요구일자	2018.10.08.	회신기일	2018.11.07.

◇◇처 ◇◇◇◇부, ○○○국립공원사무소
(○○○ ○○, ○○○ ○○, 행정상 통보)

제 목 행위허가(협의) 서류검토 소홀
관 계 기 관 ◇◇처 ◇◇◇◇부, ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 [가설건축물 협의내용]

사업명	시행자		사업 위치	사업내용	용도지구
	성명	주소			
가설 건축물 (농업용 창고) 설치	○○○	○○시 ○○읍 ○○로 ○○○길 ○○-○○	○○시 ○○읍 ○○리 ○○○번지	· 용도 : 농업용 창고 · 대지면적 : 4,668㎡ · 건축(연)면적 : 19.8㎡ · 구조 : 경량철골조/판넬(1층1동) · 행위기간 : 협의일로부터 2017.8.31.까지	자연 환경 지구

2. 관련 규정

- 자연공원법시행령제14조의3제2항제3호에 따르면 공원자연환경지구의 경우 「농지법」 제2조제1호가목 본문에 따른 농지 또는 「초지법」 제2조제1호에 따른 초지에 연면적 100제곱미터 범위에서 부대시설인 창고 설치가 가능함.
- 또한, 동법시행령제40조제1항에 따르면 허가담당자는 행위 협의가 접수되면 소관 행정청이 송부한 허가·인가 등에 관한 신청서의 사본을 확인하고, 동법제23조제2항에 따른 용도지구에서 허용되는 행위의 기준에 적합여부를 확인하여 처리하여야 함.
- ○○○○부에서는 2014.8.7.과 2015.8.27. 각각 공단 포커스내 「허가업무 정보 공유방」을 통해 공원내 “농막허용 불가에 대한 설명자료” 공유 및 국립공원내 허용행위 기준에 포함되지 않는 농막에 대한 행정심판 판례 사례를 공유하며 공원내 허용불가를 알림.

농막 허용시 문제점

- “농막”이란 농산물 간이처리 또는 농·작업 중 휴식, 취사를 위하여 설치하는 시설로서 자연공원법상 “창고”와 다른 점은 주택구조로의 설치로 취사, 목욕 등 주거 행위가 가능하기 때문에 농지를 소유한 외지인들은 농기구 보관창고가 허용됨을 설명해도 주말 거주 등을 위하여 반드시 농막을 요구함.
- “농막”이 허용될 경우, 산불(취사), 환경오염(전신주와 수도 설치에 따른 자연훼손, 음식물과 분뇨에 의한 수질오염), 안전사고(입지상 폭우, 산사태 위험 노출) 등의 위험이 있으며, 거주행위에 대한 단속이 어려움

- 감사실-945호(2015.04.30.)에 따르면 공원자연환경지구내 임시창고(농막) 협의동의 사례를 전파하며, 직원들에게 전파교육을 실시하고 동일 사례가 반복하여 지적되지 않도록 지시함

3. 지적 사항

- ○○○국립공원사무소는 ○○시 건축과-*****호(2016.8.23.)에 따라 협의 접수된 ○○시 ○○읍 ○○리 ○○○번지내(공원자연환경지구) 가설건축물 축조신고 협의건 처리를 위한 관련서류를 검토하면서,
 - 행위허가 신청서, 설계도 등 관련서류상에 명시된 용도(농업용 창고)는 확인하였으나 개별법에 따라 첨부된 가설건축물 축조신고서상의 용도(농업용 창고-농막)를 인지하지 못하여, 단순히 행위허가 신청서 및 설계도에 명시된 용도(농업용 창고)를 근거로 가설건축물(농업용 창고)로 최종 협의동의 하였고, 그 결과 ○○시로부터 가설건축물(임시창고-농막, 3년)로 최종 수리된 사실이 있음
 - ※ 당시 가설건축물 축조신고서상만 “농막”이라고 명시되어 있었으며, 행위자는 현재 농업용 창고로 사용중에 있음(존치기간 : ~2019.8.23.)

4. 조치할 사항

- ○○○ ○○, ○○(단기조치: 1개월 이내) 【◇◇처 ◇◇◇◇부】
 - ○○시로부터 협의 접수된 가설건축물 축조신고건에 대하여 가설건축물 축조신고서류를 확인하지 않아 축조신고서상에 명시된 용도(농업용창고-농막)를 인지하지 못하고 행위허가 신청서 및 설계도에 명시된 용도(농업용 창고)를 근거로 농업용 창고로 최종 협의동의 한 결과 ○○시로부터 가설건축물(임시창고-농막, 3년)로 최종 수리되는 결과를 초래한 당시 행위허가 담당자 일반직 ○급 ○○(現 □□□)에 대하여 “○○○○○○” 처분요구 하고, 허가처리 관리·감독을 소홀히 한 ○○○○과장 일반직 ○급 ○○○(現 ▲▲▲)에 대하여 “○○○○○○” 처분요구.
- 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【○○○사무소】
 - ○○○국립공원사무소장은 공단「국립공원내불법무질서행위단속규칙」등에 따라 사업부지내 현장관리를 철저히 하고, 점용기간 만료에 따른 연장허가 신청시 공원내 농막허용이 불가함을 적극 안내하도록 하며, 전 직원을 대상으로 공원내 농막허용 불가에 대한 전파교육 등을 실시